

עין משפט
גזר מצוה

לֹא אֶמַּח מִיּוֹג מִהֶלֶסֶת מִקִּי מִמּוֹן הֶלֶסֶת יִד סַמָּג עֲשִׂין סַח טוֹשִׁיעַ חִימ סִי מִד סַעֲיָף אֶ:
לֹא ב מִיּוֹ מִיּוֹ מֶהֶלֶסֶת גּוֹלֶה הֶ' אֶ טוֹשִׁיעַ שֶׁסִּ:

לֹא ג מִיּוֹ שֶׁס טוֹשִׁיעַ שֶׁס סַעֲיָף בִּ:

לֹא ד מִיּוֹ מִיּוֹ מִיּוֹ מֶהֶלֶ מְלוּה וְלוֹה הֶלֶסֶת ו ועי' גמשה' נלמן סמג לאין קלו ועשין פג טושיע' ח"מ ס"י נב סעיף א' וטושיע' י"ד ס"י קסא סעיף יא:

ב ה טושיע' ח"מ ס"י מ"ד סעיף א' גכג"ה:

רבינו הגנאל

תבנו וקשו וקשו שני, אפי' ר יהודה מודה שחייב משום דמשרקי, פי' שרגלי בני אדם מחליקין בהן, לפיכך חייב לדברי חכל. וכל הקודם בהן זכה. אמ' (רבא) זכה בין בגופן בין בשבחן. קנסו גופן אטו שבחן, והני מילי דיבר שיש בו שבח. דעירי אמ' בשבחן זכה, לא קנסו גופן משום שבחן. פי' סבר רב זה שהוציא התבן לרשר' הרבי' לישוף ברגלי בני אדם ולהשיבוה ולהיעשות זבל קנטוה אפי' בעיקר וכל הקודם זכה בכל. ורמינ גלל דמתני' דלא קנינ כל הקודם זכה. ופריך תנא רישא בתבן וקש כל הקודם זכה והוא הדין לגלל. והתני אסור משום גזל. ופריך אכולהו בין בתבן בין בגלל, תני בביתא אסורין משום גזל. כלומ' הבריתא חולקת על המשנה. ואמרי', והא לא תני הכי, (וכ)בהדיא תני בביתא בתבן וקש מותרין משום גזל, ובגלל אסורין משום גזל. ופריך רב נחמן בר רביא דבר שיש בו שבח כגון התבן שהשיבוה כי נעשה גלל וכיוצא בו קנסו גופן משום שבחן, דבר שאין בו שבח כגון גלל לא קנסו. ומיבעיא לן, רב דאמי' קנסו גופן משום שבחן לאלתר קניס בעת שהוציאו מיד הקודם בו מנה וסברו עדים שהכל קרן ואח"כ נודע שהיו רצית דפפרק איזוה נשך (ג"מ דף עב. ושס"ג) מתוך ר' יוחנן עלה דהיא' דשטרי חוב המוקדמין פסולין אפילו תימא רבנן גזירה שמה יגצה מומן ראשון ואי אין ניכר בשטר שיש בו רצית נמי לגזור שמה יגצה

רצית במקום קרן ואין לומר שלכך הן כשרים שלא עשו שומא כיון שניכר מתוך השטר הרצית לא יצא לגבות הרצית על ידי שטר זה והא' דתנן בלחיוה נשך (שס עה): שהעדים עוזרים בלא תעשה היינו כגון שאין ניכר הרצית מתוך השטר דהא' אמרי' בשמעתינ דמשעת כתיבה

עבד ליה שומא א"כ בשטר זה עוזרים בלא תעשה וי"ל דלא תשימון עליו נשך לאינשי במלוה ולוה וערב משמע להו ולהכי לא מפסלי

בזכי כדלמרינן (שס דף ה): לא תחמוד לאינשי בלא דמי משמע להו א"נ כגון שיש עדים שהם חנוסין מחמת נפשות וכן ז"ל בשטרי

חוב המוקדמים דיש מעמידין אותה כר"מ אבל לרבנן כשרים ואפי' רצי מאיר אין פוסל אלא מטעם קנס ואמאי' הלא עדים פסולים הם שחתמו על שטר מוקדם אלא י"ל שיש עדים שהיו חנוסים מחמת נפשות א"נ כגון שאמרו טעינו בשנת המלך ואומר ר"י דהלכה כרבנן

אע"ג דק"ל (כתובות דף ס: כ') מאיר בגזירותיו דוקא בגזירותיו ולא בקנסותיו וכן פסקו הלכות גדולות כרבנן דר"מ מטעם זה במעצרת חצירו ומינקת חצירו (יבמות לו:): [עי' תוספות זכמים קד. ד"ה א"ר עקיבא]:

רמשיעת כתיבה עבד ל"ה שומא. תימה לרבינו יצחק מה שומא יש כאן ומה מזקת עדותן ללוה והלא לא יגצו ב"ד הרצית ע"י שטר זה כיון שניכר בתוכו רצית:

ל"מא כהני תנאי בו'. מכאן יש להוכיח דל"ג במתני' במילתיה דרשב"ג כל הקודם בהן זכה דאי גרסינן ליה הוה ליה לאתויי (א' דעל כרחק רשב"ג אגופן נמי קניס דאי לאו הכי צמאי פליג אמנא קמא וי"ל דהוי מאי' לדחויי דכולה רשב"ג היא וה"ק שהיה

רבן שמעון בן גמליאל אומר כו' א"נ ס"ד דוקא אמתנו וקשו דאיכא שצחא טיבא' אבל שאר דצרים לא ואמא' רבן שמעון בן

גמליאל למימר דכל המקלקלין שוין אפי' לית צהו אלא שצחא פורתא:

והדרר קאמר דאסורין משום גז'. ולא צעי למימר דאסורין משום גזל לאותו שקדם וזכה ורשב"ג קאמר דמותרין דאין סברא

ליפסלנו צהכי: **לזעירי** ודאי' תנאי היא. דאין סברא לומר דפליגי בזהלכה ומורין כן לענין שצחא דפשיטא דלכולי עלמא מורין:

וקתני

ל: המניח פרק שלישי בבא קמא

תבנו וקשו תנן משום דמשרקי. והא' דמחייב מתני' בגללים

אע"ג דלא שריק היינו משום דלית ציה שצחא ולא

התירו להוציא צחנס: **דברר** שיש בו שבח קנסו גופו משום שבחו.

מכאן יש להוכיח דל"ג כל הקודם בהן זכה גצי מזניע קרן וחוכית וגדר שפלה לרה"ר דהתם ליכא

שצחא: **שזר** שיש בו רבית קונסין אותו ואינו גובה לא את

הקרן ולא את הרבית. גראה לר"י

שר"מ קונס להפסיד החוב לגמרי אפי' צהדואה ועדות אחרת כדמשמע

לישנא דאין גובה לא את הקרן ולא את הרצית דמשמע דאין גובה כלל

וכן משמע מדמדמי לקנסו גופו משום שצחו שמפסיד גוף הממונ ואין

להקשות דצפרק לחיוה נשך (ג"מ

דף עב. ושס"ג) מדמי קך דהכל דשטר

שיס בו רצית לשטרי חוב המוקדמין ומוקי' היא' דשטרי חוב כר"מ והיכי

מדמי דהכל מפסיד גוף המלוה והתם אינו מפסיד אלא השטר דמה שאין

מפסיד שס אלא השטר לפי שלא היה עצירה צגוף המלוה אלא בשטר

אבל צרצית יש עצירה דהלואה

צרצית אפי' בלא שטר אע"ג דלמרינן דמשעת כתיבה עבד ליה שומא

בלא שטר נמי איכא איסורא צהלואה הקשה ריב"ז אס יפסיד כל חובו

לגמרי מזינו הלוה חוטא נשכר ואורי' דאין זה קושיא כי המלוה שמרויח

קנסו צגוף מחמת השצח ומתוך כך יזהר אצל הלוה אין לנו צמה לקנוס

שמחילתו על מנת לפסוע הוה ליה: **וחכמים** אומרים גובה את

הקרן בו'. משמע

שגובה ע"פ השטר אפי' ממשעצדי וקשה לר"י למה השטר כשר כיון

שהעדים עוזרים על לא תשימון אע"ג דאינס עדי חתם דאין מרויחין

כלום הא קי"ל כצאי' (ספדרינ דף מ.)

דמי שאוכל נצלות להכעיס פסול והא' דלא תני לה צוה צורר (שס ד:): ה"נ

לא תני ליה אלא צכלל מלוה איתיה כדמשמע התם בגמרא גצי מלוה

צרצית מלוה הצאה צרצית ואין לומר דמייירי צאין ניכר הרצית בשטר

אלא כתוב סתמא פלוני חייב לפלוני מנה וסברו עדים שהכל קרן ואח"כ

נודע שהיו רצית דפפרק איזוה נשך (ג"מ דף עב. ושס"ג) מתוך ר' יוחנן

עלה דהיא' דשטרי חוב המוקדמין פסולין אפילו תימא רבנן גזירה שמה

יגצה מומן ראשון ואי אין ניכר בשטר שיש בו רצית נמי לגזור שמה יגצה

המניח פרק שלישי בבא קמא

סבנו וקשו סנן. דמחייב דעדיין לא נעשו וצל וקשים הם ומחליקין

בהן וכי קאמר רצי יהודה צוצל קאמר דמוציא אדם וצלו שאינו נוח

להחליק כל כך: **משרקי**. מחליקין: **צצחן**. צמה (א' שהצחינן צרה"ר:

ואילו כל הקודם זכה לא קסני. משום דגלל זהו רעי ואינו משצית

צרה"ר דמושצח ועומד הוה וקשה

לרצ: **והא קסני עלה**. צצרייתא

אסורים משום גזל: **אכולה מפסיון קאי**. האי אסורין משום גזל ואפילו

אמתן וקש הלכך הכי קאמר דלאחר שקדם וזכה צהם אחר אסור לגזלן

הימנו: **מדקא איירינן גלל** עליה דרצ מכלל דאיזו סצר לאלתר קנסינן

דאי לצתר דאייתי שצחא מאי רומיא דגלל הא' (א' לאו שצח בגלל: כי איירינן

גלל מקמי דשני רצ נחמן. דהוה סצירא לן דאע"ג דאין סופו להצצית

קניס רצ וכ"ש דצדצר שסופו להצצית קניס לאלתר: **לצצר דשני מי איכא**

למימר' [גללן כלל. והשתא דקיס לן דטעמא דקנסא משום שצח הוה

מיצטיא אי לאלתר קניס או כי מייתי שצח: שיס צו רצית. שכתוב צו

שלוה צרצית: קא מוקא. עמיד להזיק: **עצדי ליה שומא**. שס עלוי

נשך ועצר בלא תשימון (שמות כב): **לועיירי ודאי פנאי היא**. דליכא למימר

דכ"ע לא קנסו דהא רבנן שמעון קניס: **צהלכה ואין מורין קן קמיפלגי**.

תנא קמא סצר הלכה דקנסו גופן ואין מורין כן והכי קאמר [הלכה] כל

הקודם בהן זכה ואפי' גופן דיעבד ואי אמי מרישא לקמן לאימלוכי

אמרינן ליה אסורין משום גזל: **אפקר חושלי**. שעורין קלופין ששעת איש

אחד צרה"ר כדי שימציצשו והפקינן רצ הונא והורה שהקודם בהן זכה:

סליקוסתא

הכא קרן גופא קמוזיק וועירי אמר לך אנא דאמרי אפי' לר"מ עד כאן לא

קאמר ר"מ התם אלא דמשעת כתיבה דעבד ליה שומא אבל הכא מי י"מר

דמוזיק לימא כהני תנאי המוציא תבנו וקשו לרה"ר ליובלים והוזק בהן אחר

חייב בנזקו וכל הקודם בהן זכה ואסורין משום גזל ר"ש בן גמליאל אומר

כל המקלקלין ברה"ר והזיקו חייבין לשלם וכל הקודם בהן זכה ומותרין

משום גזל הא גופא קשיא אמרת כל הקודם בהן זכה והדר קאמר אסורין

משום גזל אגופן ואתא רבן שמעון בן גמליאל למימר אפי' גופן נמי כל הקודם

בהן זכה לזעירי ודאי תנאי היא לרב מי לימא תנאי היא אמר לך רב דכולי

עלמא קנסו גופן משום שבחן והכא בהלכה ואין מורין כן קא מיפלגי דאתמר

רב הונא אמר רב ה"הלכה ואין מורין כן רב אדא בר אהבה אמר הלכה

ומורין כן איני והא רב הונא אפקר חושלי רב אדא בר אהבה אפקר

סליקוסתא

רצית במקום קרן ואין לומר שלכך הן כשרים שלא עשו שומא כיון שניכר מתוך השטר הרצית לא יצא לגבות הרצית על ידי שטר זה והא' דתנן בלחיוה נשך (שס עה): שהעדים עוזרים בלא תעשה היינו כגון שאין ניכר הרצית מתוך השטר דהא' אמרי' בשמעתינ דמשעת כתיבה

עבד ליה שומא א"כ בשטר זה עוזרים בלא תעשה וי"ל דלא תשימון עליו נשך לאינשי במלוה ולוה וערב משמע להו ולהכי לא מפסלי

בזכי כדלמרינן (שס דף ה): לא תחמוד לאינשי בלא דמי משמע להו א"נ כגון שיש עדים שהם חנוסין מחמת נפשות וכן ז"ל בשטרי

חוב המוקדמים דיש מעמידין אותה כר"מ אבל לרבנן כשרים ואפי' רצי מאיר אין פוסל אלא מטעם קנס ואמאי' הלא עדים פסולים הם שחתמו על שטר מוקדם אלא י"ל שיש עדים שהיו חנוסים מחמת נפשות א"נ כגון שאמרו טעינו בשנת המלך ואומר ר"י דהלכה כרבנן

אע"ג דק"ל (כתובות דף ס: כ') מאיר בגזירותיו דוקא בגזירותיו ולא בקנסותיו וכן פסקו הלכות גדולות כרבנן דר"מ מטעם זה במעצרת חצירו ומינקת חצירו (יבמות לו:): [עי' תוספות זכמים קד. ד"ה א"ר עקיבא]:

רמשיעת כתיבה עבד ל"ה שומא. תימה לרבינו יצחק מה שומא יש כאן ומה מזקת עדותן ללוה והלא לא יגצו ב"ד הרצית ע"י שטר זה כיון שניכר בתוכו רצית:

ל"מא כהני תנאי בו'. מכאן יש להוכיח דל"ג במתני' במילתיה דרשב"ג כל הקודם בהן זכה דאי גרסינן ליה הוה ליה לאתויי (א' דעל כרחק רשב"ג אגופן נמי קניס דאי לאו הכי צמאי פליג אמנא קמא וי"ל דהוי מאי' לדחויי דכולה רשב"ג היא וה"ק שהיה

רבן שמעון בן גמליאל אומר כו' א"נ ס"ד דוקא אמתנו וקשו דאיכא שצחא טיבא' אבל שאר דצרים לא ואמא' רבן שמעון בן

גמליאל למימר דכל המקלקלין שוין אפי' לית צהו אלא שצחא פורתא:

והדרר קאמר דאסורין משום גז'. ולא צעי למימר דאסורין משום גזל לאותו שקדם וזכה ורשב"ג קאמר דמותרין דאין סברא

ליפסלנו צהכי: **לזעירי** ודאי' תנאי היא. דאין סברא לומר דפליגי בזהלכה ומורין כן לענין שצחא דפשיטא דלכולי עלמא מורין:

וקתני

מסורת הש"ס

(א' צ"מ עב. צ"צ זד.;
ב' [ד"ה שטר], ג' ד"ה שטר,

הנהרות הב"ח

(א') רש"י ד"ה צצחן צמה שהשיבירו: (ב') שם ד"ה מדקא איירינן וכי הא לא שצח בגלל: (א') תוב' ד"ה לימא וכי הוה ליה לאתויי למתני' דע"כ רשב"ג:

גליון הש"ס

גב' אבד' רנב"י גלל קריביות. תמוה לי לסי' דלא מחלק צכך הו"ל למפרך ממתני' דלעיל דף יט ע"צ אכלה מתוך הרחצה משלמת מה שנהיגת הא הפירות נעשו הפקר וכל הקודם צמן זכה. ועי' לעיל כא ע"ה מוס' ד"ה דרצ סצר ואע"ג:

מוסף רש"י

שטר שכתוב בו רבית. שכתוב בו פלוני לוה מפלוני מנה צרצית כך וכך למון פלוני (ב"ס עב.).

רבינו הגנאל (המשך)

אמרי כו'. וקיימי' לן כרב דכל דבר שיש בו שבח קנסו גופו משום שבחו. מיהו כי קנסינן ליה מיד קנסינן ליה או לכי מייתי שיבחה קנסינן ליה, איבעיא להו ולא איפשיטא. וסוגיית דשמעתא כרב ריהטא. ותוב', הא אמ' רב הונא ורב אדא ותרווייהו משמיה דרב הלכה. מיהו הורה ואפקר חושליה כשמעתיא דאנמר], הלב' ומורין כן. רב הונא אמ' הלב', אבל אין מורין כן.